



PUTUSAN

Nomor 56 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS**
binti **SUTIKNO**;

Tempat Lahir : Wonogiri;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/2 Maret 1984;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Telomoyo Nomor 6, Perum Josroyo
Indah RT/RW 008/020, Kelurahan Jaten,
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS binti SUTIKNO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS binti SUTIKNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS binti SUTIKNO untuk membayar pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka Terdakwa haruslah dipidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak ukur volume BBM jenis biosolar kapasitas 1.000 (seribu) liter;
 - 2 (dua) selang warna putih;
 - 1 (satu) selang spiral;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah drum dalam keadaan kosong;
- 19 (sembilan belas) buah kempu dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) tangki kotak kosong;
- 1 (satu) buah mesin alkon;
- 1 (satu) unit truk tangki Nomor Polisi H-1704-BP warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan PT RIZQI ABADI HARTATA kapasitas muatan 16.000 (enam belas ribu) liter beserta STNKnya;
- 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna Nomor Polisi H-1573-RE dengan muatan 4 (empat) kempu beserta STNK;
- 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna Nomor Polisi H-1490-ME dengan muatan 4 (empat) kempu;
- 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna Nomor Polisi H-1503-HL dengan muatan 1 (satu) kempu dan 1 (satu) tangki kotak;
- 1 (satu) buah STNK mobil merek Hino Truck Back Nomor Polisi H-1503-HL atas nama pemilik MUNJIATI;
- 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna Nomor Polisi K-1625-MP dengan muatan 6 (enam) buah kempu kapasitas 1.000 (seribu) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota *Truck* warna merah Nomor Polisi K-1625-MP tahun 2010 nama pemilik SALIM;
- 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna Nomor Polisi R-1593-ZA dengan muatan 4 (empat) kempu kapasitas masing-masing 1.000 (seribu) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah buku rekapan penuangan BBM jenis biosolar;
- 1 (satu) bundel rekening koran dari Bank BNI Cabang Semarang Rekening BNI TAPLUS kepada Ibu WATINAH dengan Nomor Rekening 0181658586 periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA atas nama MUKIMAN Nomor Rekening 2221040254 periode Maret 2021;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama DEBA SATRIA Nomor Rekening 4090570604 periode Maret 2021;
- 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA atas nama SAIRAH

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTI Nomor Rekening 0094770731 periode Maret 2021;

- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Nomor Rekening 3940191318 periode Maret 2021;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama YUDHI ARIYANI Nomor Rekening 2220813323 periode Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Laporan Harian Transaksi Penjualan BBM jenis biosolar SPBU 44.507.02 Lopait tanggal 29 Maret 2021;
- 3 (tiga) lembar *Hose Delivery Report* BBM jenis biosolar SPBU 44.507.07 periode tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar rekapan transaksi penjualan BBM jenis biosolar SPBU 44.506.05 Bandung tanggal 30 Maret 2021;
- 5 (lima) lembar rekapan transaksi penjualan BBM jenis biosolar SPBU 44.505.05 Randugunting tanggal 30 Maret 2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Deba Satria bin (almarhum) Edy Sudarsono dan Sigit Sutriyono alias Ambon bin (almarhum) Suwarto Sudarso;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS binti SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS binti SUTIKNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak ukur volume BBM jenis biosolar kapasitas 1.000 (seribu) liter;
 - 2 (dua) selang warna putih;
 - 1 (satu) selang spiral;
 - 2 (dua) buah drum dalam keadaan kosong;
 - 19 (sembilan belas) buah kempu dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) tangki kotak kosong;
 - 1 (satu) buah mesin alkon;
 - 1 (satu) unit truk tangki Nomor Polisi H-1704-BP warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan PT RIZQI ABADI HARTATA kapasitas muatan 16.000 (enam belas ribu) liter beserta STNKnya;
 - 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna Nomor Polisi H-1573-RE dengan muatan 4 (empat) kempu beserta STNK;
 - 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna Nomor Polisi H-1490-ME dengan muatan 4 (empat) kempu;
 - 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna Nomor Polisi H-1503-HL dengan muatan 1 (satu) kempu dan 1 (satu) tangki kotak;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merek Hino Truck Back Nomor Polisi H-1503-HL atas nama pemilik MUNJIATI;
 - 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna Nomor Polisi K-1625-MP dengan muatan 6 (enam) buah kempu kapasitas 1.000 (seribu) liter dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota *Truck* warna merah Nomor Polisi K-1625-MP tahun 2010 nama pemilik SALIM;
 - 1 (satu) unit truk merek Toyota Dyna Nomor Polisi R-1593-ZA dengan muatan 4 (empat) kempu kapasitas masing-masing 1.000 (seribu) liter dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah buku rekapan penuangan BBM jenis biosolar;
 - 1 (satu) bundel rekening koran dari Bank BNI Cabang Semarang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BNI TAPLUS kepada Ibu WATINAH dengan Nomor Rekening 0181658586 periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

- 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA atas nama MUKIMAN Nomor Rekening 2221040254 periode Maret 2021;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama DEBA SATRIA Nomor Rekening 4090570604 periode Maret 2021;
- 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA atas nama SAIRAH RIYANTI Nomor Rekening 0094770731 periode Maret 2021;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama MARETHA JARWENI PUSPANINGTYAS Nomor Rekening 3940191318 periode Maret 2021;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA atas nama YUDHI ARIYANI Nomor Rekening 2220813323 periode Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Laporan Harian Transaksi Penjualan BBM jenis biosolar SPBU 44.507.02 Lopait tanggal 29 Maret 2021;
- 3 (tiga) lembar *Hose Delivery Report* BBM jenis biosolar SPBU 44.507.07 periode tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar rekapan transaksi penjualan BBM jenis biosolar SPBU 44.506.05 Bandung tanggal 30 Maret 2021;
- 5 (lima) lembar rekapan transaksi penjualan BBM jenis biosolar SPBU 44.505.05 Randugunting tanggal 30 Maret 2021;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sigit Sutriyono bin (almarhum) Suwanto Sudarso;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 659/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 23 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 2 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 23 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis diketahui Saksi Deba Satria dan Terdakwa tanggal 27 Maret 2021 telah menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter yang dimiliki oleh Saksi Sugiyarto yang dipesan Saksi Sigit Sutriyono dan telah membayar dengan mentransfer ke rekening BCA Terdakwa dengan Nomor Rekening 3940191318 sejumlah Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meneruskan transfer tersebut ke rekening BCA atas nama Saksi Deba Satria dengan Nomor Rekening 4090570604 sejumlah uang Rp92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan Saksi Deba Satria meneruskan transfer pembayaran dari Terdakwa tersebut sejumlah Rp91.200.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sugiyarto melalui rekening Bank BCA Nomor Rekening BCA 0094770731 atas nama Sairah Riyanti;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sugiyarto mengirimkan lokasi gudang dan nomor telepon Saksi Mashuri Rifai selaku karyawan bagian gudang agar Saksi Sigit Sutriyono mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar sejumlah 16.000 (enam belas ribu) liter di tempat tersebut, kemudian Saksi Sigit Sutriyono memerintahkan Saudara Anton untuk datang ke lokasi mengendarai truk tangki kapasitas muatan 16.000 (enam belas ribu) liter warna biru putih dengan nama lambung PT RIZQI ABADI HARTATA dengan Nomor Polisi H 1704 BP;
- Bahwa minyak BBM jenis biosolar atau solar bersubsidi di dalam gudang milik Saksi Sugiyarto dibelinya secara sengaja dari para sopir truk yang membeli di SPBU di Kabupaten Semarang dengan menggunakan truk yang tangkinya sudah dimodifikasi yaitu di dalam bak truk diberi beberapa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kempu (kotak penampungan) kapasitas ukuran masing-masing 1.000 (seribu liter) liter;

- Bahwa harga minyak BBM jenis biosolar atau solar bersubsidi yang dibeli para sopir truk dari SPBU-SPBU wilayah Kabupaten Semarang tersebut dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter (sesuai harga ketetapan Pemerintah), kemudian dijual oleh Saksi Sugiyarto kepada Saksi Sigit Sutrisno dengan harga sebesar Rp5.700,00 (lima ribu tujuh ratus rupiah) per liter, sehingga ada selisih yang menjadi keuntungan Saksi Sugiyarto, Terdakwa dan Saksi Deba Satria. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi Deba Satria dan Saksi Sugiyarto yang menjual 16.000 liter BBM jenis biosolar atau solar bersubsidi kepada Saksi Sigit Sutriyono adalah penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak dengan mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak;
- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis biosolar tersebut Terdakwa, Saksi Deba Satria dan Saksi Sigit Sutriyono bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Sugiyarto (dituntut dalam berkas perkara/*splitszing*) yang sudsah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 160/Pid.Sus/PN Unr tanggal 2 Februari 2023, tidak memiliki izin usaha di bidang Migas dari Pemerintah;
- Bahwa di dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis biosolar tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uraian tersebut *judex facti* telah benar mempertimbangkan fakta dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana, hal yang demikian merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi, namun demikian pidana yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena terdapat keadaan yang memberatkan belum dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan pertimbangan jumlah atau volume BBM subsidi jenis solar yang diperjualbelikan sangat banyak yaitu sejumlah 16.000 liter, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya secara terorganisir, serta untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana antara pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku dalam perkara lain yang sejenis tindak pidananya dengan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 659/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 25 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 19 September 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 659/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 25 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 19 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 56 K/Pid.Sus/2024